

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3921/2552

บริษัทที.พี.เอฟ.ลิสซิ่ง จำกัด  
บริษัทเอ็น.เอ็ม.เนทเวอร์ค จำกัด กับ  
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 379, มาตรา 381

สัญญาเช่ารถยนต์บรรทุก 10 ล้อ ข้อ 11.3 และรายละเอียดการเช่าทรัพย์สิน กำหนดค่าปรับในกรณีผิดนัดชำระค่าเช่า 123 บาทต่อวัน การที่โจทก์บรรยายฟ้องขอ ค่าปรับส่วนนี้ตั้งแต่วันผิดนัดชำระค่าเช่าแต่ละงวดถึงวันฟ้องนั้น คำขอของโจทก์ไม่ ถูกต้อง เพราะโจทก์สามารถเรียกค่าปรับได้ถึงวันเลิกสัญญาเท่านั้น เนื่องจากเมื่อ สัญญาเลิกกันแล้วไม่มีค่าเช่าที่จะชำระให้แก่โจทก์อีก มีแต่ค่าเสียหายเท่านั้น

---

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งห้าร่วมกันหรือแทนกันชำระ เงินจำนวน 10,175,230.81 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้น เงินดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ให้การและแก้ไขคำให้การ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 5 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันชำระหนี้ 2,465,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไป (ฟ้องวันที่ 5 มีนาคม 2542) จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จแก่โจทก์ และให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 10,000 บาท เฉพาะค่าขึ้นศาลให้ใช้แทนค่าทนายททรัพย์ที่โจทก์ชนะคดี คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันชำระเงินจำนวน 1,421,860 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2539 จำเลยที่ 1 ทำสัญญาเช่ารถยนต์บรรทุก 10 ล้อ รวมครบปีจากโจทก์ เป็นระยะเวลา 48 เดือน ค่าเช่ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนละ 235,000 บาท โดยจำเลยที่ 1 วางเงินประกันการเช่า 794,392.52 บาท เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2539 จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ทำสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ 1 ยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม จำเลยที่ 1 ชำระค่าเช่าให้แก่โจทก์เพียง 12 เดือน ผิดนัดชำระค่าเช่าตั้งแต่วันที่ 13 ต่อมาวันที่ 3 พฤศจิกายน 2540 โจทก์มีหนังสือแจ้งให้จำเลยที่ 1 ชำระภาษีรถประจำปี จำเลยที่ 1 ชำระค่าภาษีรถประจำปีให้แก่โจทก์ วันที่ 17 มีนาคม 2541 จำเลยที่ 1 ชำระค่าเช่าเป็นเช็คให้แก่โจทก์จำนวน 3 ฉบับ ฉบับละ 100,000 บาท ปรากฏว่าเช็คเรียกเก็บเงินได้เพียง 1 ฉบับ เป็นเช็คสั่งจ่ายลงวันที่ 19 เมษายน 2541 วันที่ 7 พฤษภาคม 2541 โจทก์มอบให้ทนายความแจ้งให้จำเลยทั้งห้าชำระหนี้และบอกเลิกสัญญา

ปัญหาต้องวินิจฉัยข้อแรกมีว่า โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาหรือไม่ ที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ฎีกาว่า โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาเพราะยึดหน่วงไม่ยอมส่งป้ายวงกลม แสดงการเสียภาษีรถประจำปีให้แก่จำเลยที่ 1 เป็นเหตุให้จำเลยที่ 1 ใช้รถไม่ได้ โจทก์จึงเรียกค่าขาดประโยชน์ ค่าเสียหายที่ไม่ได้รับค่าเช่าและค่าปรับฐานผิดสัญญา ไม่ได้นั้น เห็นว่า เมื่อจำเลยที่ 1 ผิดนัดชำระค่าเช่าตั้งแต่งวดที่ 13 ซึ่งต้องชำระในเดือนกรกฎาคม 2540 จำเลยที่ 1 จึงไม่อาจอ้างเอาประโยชน์จากรถที่เช่าได้ การที่จำเลยที่ 1 ชำระค่าเช่าเป็นเช็คให้แก่โจทก์จำนวน 3 ฉบับ ฉบับละ 100,000 บาท แล้วเช็คเรียกเก็บเงินได้ 1 ฉบับ ก็ปรากฏว่าเป็นการชำระค่าเช่าเพียงบางส่วนเท่านั้น เนื่องจากจำเลยที่ 1 ค้างค่าเช่าเดือนละ 235,000 บาท ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2540 ถึงเดือนเมษายน 2541 การที่โจทก์ยึดหน่วงไม่ยอมส่งป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษีรถประจำปีให้แก่จำเลยที่ 1 จึงไม่ถือว่าโจทก์ผิดสัญญาแต่อย่างใด ฎีกาข้อนี้ของจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 พังไม่ขึ้น

ปัญหาต้องวินิจฉัยข้อที่สองมีว่า ค่าเสียหายที่ศาลอุทธรณ์กำหนดสูงเกินไปหรือไม่ ที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ฎีกาว่า โจทก์ได้รับรถคืนในสภาพเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2541 โจทก์ไม่น่าจะมีความเสียหายมาเรียกค่าเสียหายเป็นเบี้ยปรับแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามค่าเสียหายตลอดอายุสัญญาเช่าที่เหลือไม่ควรเกินกว่า 200,000 บาท และค่าปรับฐานผิดสัญญาไม่ควรเกินกว่า 20,000 บาท นั้น เห็นว่า ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยทั้งห้ารับผิดชอบโจทก์นั้น เป็นการรับผิดชอบสำหรับค่าขาดประโยชน์หลังจากจำเลยที่ 1 ผิดนัดจนถึงวันที่โจทก์ได้รับรถคืนคือวันที่ 19 กรกฎาคม 2541 จำนวน 475,876 บาท ที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ฎีกามานั้น จึงไม่ใช่เป็นการโต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในค่าเสียหายส่วนนี้อย่างชัดแจ้ง ถือว่าศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยทั้งห้ารับผิดชอบชำระค่าเสียหายในส่วนนี้ชอบแล้ว สำหรับค่าเสียหายที่โจทก์ไม่ได้รับค่าเช่าตั้งแต่วันที่โจทก์ได้รับรถคืนจนถึงวันที่สัญญาเช่าครบกำหนดนั้น ศาลอุทธรณ์กำหนดให้แก่โจทก์จำนวน 888,302 บาท โจทก์บรรยาย

ฟ้องว่าเป็นเวลารวม 24 เดือน 13 วัน หากคิดเพียง 24 เดือน ก็จะตกเป็นค่าเสียหาย เดือนละประมาณ 37,000 บาท เมื่อเทียบกับค่าเสียหายเป็นค่าขาดประโยชน์ก่อนที่ โจทก์จะได้รับรถคืนที่ศาลอุทธรณ์กำหนดให้แก่โจทก์จำนวน 475,876 บาท เป็นเวลา 11 เดือน ก็จะตกเดือนละประมาณ 43,261 บาท เท่ากับน้อยกว่าเดือนละประมาณ 6,261 บาท นับว่าเหมาะสมกับสภาพของรถที่เช่า ซึ่งกำหนดค่าเช่ารถไว้ถึงเดือนละ 235,000 บาท ส่วนค่าปรับฐานผิดสัญญาที่ศาลอุทธรณ์กำหนดให้ 57,682 บาท นั้น เห็นว่า สัญญาเช่ารถยนต์บรรทุก 10 ล้อ 11.3 และรายละเอียดการเช่าทรัพย์สินข้อ 11 กำหนดค่าปรับในกรณีผิดนัดชำระค่าเช่า 123 บาทต่อวัน โจทก์บรรยายฟ้องขอค่าปรับส่วนนี้ตั้งแต่วันผิดชำระค่าเช่าแต่ละงวดถึงวันฟ้อง เช่นนี้ คำขอของโจทก์ไม่ถูกต้อง เพราะโจทก์สามารถเรียกค่าปรับได้ถึงวันเลิกสัญญาเท่านั้น เนื่องจากเมื่อสัญญาเลิกกันแล้วก็ไม่มีค่าเช่าที่จะชำระให้แก่โจทก์อีก มีแต่ค่าเสียหายเท่านั้นศาลอุทธรณ์ กำหนดค่าเสียหายส่วนนี้โดยวินิจฉัยรวมกับค่าเสียหายส่วนอื่น ศาลฎีกาจึงไม่เห็น พ้องด้วย เมื่อคำนึงถึงว่าโจทก์ได้รับค่าเสียหายส่วนอื่นจากจำเลยทั้งห้าแล้วและค่าปรับตามสัญญาเพียงวันละ 123 บาท ศาลอุทธรณ์กำหนดค่าปรับให้ 57,682 บาท จึง นับว่าสูงเกินไป เห็นสมควรกำหนดให้เพียง 20,000 บาท ตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 รวมค่าเสียหายที่จำเลยทั้งห้าต้องรับผิดชอบเงินให้แก่โจทก์จำนวน 1,384,178 บาท ฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ข้อนี้ฟังขึ้นบางส่วน

ปัญหาข้อสุดท้ายที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์ไม่ได้วินิจฉัยให้นำเงินที่จำเลยที่ 1 วางประกันการเช่าจำนวน 794,392.52 บาท และเงินที่จำเลยที่ 1 ชำระในเดือนเมษายน 2541 และเดือนสิงหาคม 2542 จำนวน 200,000 บาท มาหักออกจากจำนวนเงินที่จำเลยทั้งห้าต้องรับผิดชอบเงินให้แก่โจทก์ จึงไม่ชอบนั้น เห็นว่า ตามที่โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องระบุไว้ชัดเจนว่า โจทก์ได้นำเงินประกันจำนวน 794,392.52 บาท และเงินที่จำเลยที่ 1 ได้ชำระตามเช็คหลังจากโจทก์ฟ้องคดีนี้ จำนวน 100,000 บาท มาหักออก คงเหลือเงินที่จำเลยทั้งห้าต้องรับผิดชอบต่อโจทก์

จำนวน 10,175,230.81 บาท แต่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า "...เมื่อพิจารณาราคาเช่าตามสัญญาจำนวน 10,542,056.07 บาท โจทก์ได้รับชำระเงินจากจำเลยที่ 1 ทั้งจากเงินวางประกันจำนวน 794,392.52 บาท และค่าเช่าซื้อจำนวน 12 งวด เป็นเงิน 2,635,514.04 บาท รวมเป็นเงิน 3,429,906.56 บาท คงเหลือค่าเช่าตามสัญญาอีกเพียง 7,112,149.51 บาท..." เช่นนี้ เท่ากับศาลอุทธรณ์ได้นำเงินประกันการเช่าจำนวน 794,392.52 บาท มาหักออกจากค่าเสียหายที่ศาลอุทธรณ์กำหนดแล้วแต่ค่าเช่าที่จำเลยที่ 1 ชำระภายหลังจากฟ้องนั้น ศาลอุทธรณ์ไม่ได้นำมาหักแต่อย่างใดศาลฎีกาจึงต้องนำมาหักให้แก่จำเลยที่ 1 ส่วนค่าเช่าที่จำเลยที่ 1 ชำระให้แก่โจทก์จะนำมาหักให้ได้เพียงไรนั้น นายอารยะ ผู้รับมอบอำนาจโจทก์เบิกความตอบทนายจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ถ้ามั่นใจยอมรับว่า เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2541 จำเลยที่ 1 ชำระค่าเช่าที่ค้างเป็นเช็คให้แก่โจทก์ 3 ฉบับ เช็คลำดับ 2 เรียกเก็บเงินได้เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2542 จำเลยที่ 1 ชำระค่าเช่าที่ค้าง 50,000 บาท แก่โจทก์และวันที่ 20 กรกฎาคม 2542 จำเลยที่ 1 ชำระค่าเช่าที่ค้างรวมเป็นเงิน 50,000 บาท แก่โจทก์ เช่นนี้ คำเบิกความของนายอารยะจึงเชื่อมกับคำเบิกความของจำเลยที่ 2 ที่เบิกความว่า เมื่อเดือนมีนาคม 2541 จำเลยที่ 1 ชำระเงินค่าเช่าให้แก่โจทก์เดือนละ 100,000 บาท เป็นเช็ค 3 ฉบับ เรียกเก็บเงินตามเช็คได้ฉบับลงวันที่ 19 เมษายน 2541 ส่วนอีก 2 ฉบับ จำเลยที่ 1 ระงับการจ่ายเงิน ฉะนั้นข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2541 ก่อนที่โจทก์จะฟ้องคดีนี้จำเลยที่ 1 ชำระค่าเช่าที่ค้างให้แก่โจทก์จำนวน 100,000 บาท แม้โจทก์ไม่ได้ระบุมาในฟ้องก็ต้องหักเงินจำนวนนี้ออกจากค่าเสียหายที่จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบชำระให้แก่โจทก์ สำหรับค่าเช่าที่จำเลยที่ 1 ชำระหลังจากฟ้องคดีนี้ขึ้น เป็นค่าเช่าที่จำเลยที่ 1 ชำระเป็นเช็คจำนวน 100,000 บาท โจทก์ บรรยายในคำร้องขอแก้ฟ้องว่า โจทก์ได้ฟ้องจำเลยที่ 1 เป็นคดีอาญาและจำเลยที่ 1 ชำระในคดีดังกล่าว เป็นเรื่องที่โจทก์ยอมรับข้อเท็จจริงแล้ว ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ชำระค่าเช่าที่ค้างหลังฟ้องอีก 100,000 บาท รวมเป็นเงินค่า

เช่าที่จำเลยที่ 1 ชำระให้แก่โจทก์ทั้งสิ้นจำนวน 200,000 บาท ชอบที่จะนำไปหักกลับ  
ค่าเสียหายที่จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบชำระให้แก่โจทก์จำนวน 1,384,178 บาท ตามที่ได้  
วินิจฉัยมาแล้ว เมื่อหักแล้วจึงเหลือเงินค่าเสียหายที่จำเลยทั้งห้าต้องร่วมรับผิดชอบชำระ  
ให้แก่โจทก์จำนวน 1,184,178 บาท ที่ศาลอุทธรณ์ไม่หักค่าเสียหายให้แก่จำเลยทั้ง  
ห้าจำนวน 200,000 บาท นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 และ  
ที่ 4 ข้อนี้อ้างขึ้นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันชำระเงินจำนวน 1,184,178 บาท  
แก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ค่าฤชาธรรมเนียมชั้น  
ฎีกาให้เป็นพับ

(ธนฤกษ์ นิติเศรณี-มนตรี ยอดปัญญา-ดิเรก อิงคินันท์)

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | สำนักวิชาการ    |
| <u>แผนก</u>                 |                 |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                 |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u> |